

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 235

El día martes 30 de septiembre de 2014, siendo las 19:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la oficina de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: José Luis Rigazio.

CEPIA: Ana Margonari y Nazareth Paz Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli y Mariana Lescano.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Adrián Lizarriturri, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Ausente, Directora de Planeamiento y Raúl Menegozzo, representante del DEM.

Unidad Técnica: asesora del DEM, Arq. Mónica Martínez; asesor del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli; Raquel Merlino concejal integrante del equipo técnico

Visitantes: Mirtha Alessio y Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
- Conclusiones del Foro realizado en el **Distrito Sur**
- **Corredores.**
- Ingreso de memorando de la Comisión de Obras Públicas del Concejo de Representantes solicitando revisión de la ordenanza que regula el **Paseo de la Costa**.
- Ingreso memorando de la Dirección de Obras Privadas solicitando el tratamiento del expediente sobre instalación de un **patio Cervecerero**.
- Ingreso de memorando de la Dirección de Obras Privadas solicitando tratamiento de la ubicación de usos, depósito y distribución de **gas envasado**.
- Proyecto de ordenanza declaración de interés del **Paseo de los Artesanos** (Najle).

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior. Pasan a tratar las conclusiones sobre el Foro Urbano Ambiental realizado en el distrito Sur.

Martínez expresa que en general los vecinos estuvieron de acuerdo con la propuesta desarrollada por el CPUA, y no hubo grandes objeciones. También acordaron con la definición de corredores, y la intención de ordenar los usos en los mismos, respetando que el uso dominante en el barrio es el residencial.

Prosigue Martínez diciendo que los principales cuestionamientos vinieron por parte de funcionarios del gobierno que no terminaban de comprender algunas cosas. Y de los vecinos de Villa del Río quienes solicitaron que se permitan varias viviendas por lote, para atender la necesidad de las familias. Por ello no acordaron totalmente con la faja de borde colindante con el AP, que preveía menor densidad. En esa zona hay asentamientos y situaciones socioeconómicas diferentes, es un tema para estudiar. En la zona de Villa Independencia hubo acuerdo en bajar un poco la densidad.

Por su parte, los vecinos de Playas de Oro, colindantes con San Antonio de Arredondo, reclamaron por el uso que se hace de las calles del barrio y de los servicios de Villa Carlos Paz, por parte de los habitantes de la localidad vecina.

Laura Colladon agrega que cuando se habló de los corredores, pidieron agregar la calle Madrid. Y destaca que si bien no hubo muchos vecinos, tuvieron la presencia de dirigentes vecinales.

García Setti opina que cada vez son más interesantes los foros. En este caso, con la presencia de varios funcionarios surgieron temas que le interesan a la gente. Es bueno tener el acompañamiento de concejales y funcionarios, que interactúen con la gente. Destaca el comentario del presidente del Concejo de Representantes, quien preguntó dónde van a densificar, porque hay que darle posibilidades de crecer a la ciudad. Le respondieron que en la zona Oeste y para ello era necesaria la ampliación del ejido.

Amalia Gómez aclara que el planteo de la gente de Villa del Río es por una necesidad familiar de hacer varias casas en un mismo lote, no es especulación inmobiliaria, y es una situación para tener en cuenta. Plantea que podrían hacer una ordenanza especial para atender estas situaciones socioeconómicas particulares.

Laura Colladon cree que deberían normar lo general y luego atender este tipo de casos, para evitar la especulación.

Eduardo Vega expresa que si bien en el foro hubo consenso para no densificar, la gente de los barrios le comentó la problemática del alto costo de los terrenos y la necesidad habitacional, por lo cual las familias necesitan disponer de los lotes para sus hijos, especialmente con la posibilidad que les da el plan PRO.CRE.AR.

Pasan a tratar el tema de los corredores, la arquitecta Mónica Martínez presenta los avances realizados. Dice que si hay acuerdo en cuáles son los corredores principales, pueden avanzar en el tema de los usos. En la zona Sur, tienen la Av. Cárcano como corredor regional; y Perón, Los Gigantes, Brasil, Juncal, Madrid y Estrada como corredores sectoriales. La idea es ordenar usos diferenciados para esos corredores, manteniendo los mismos criterios de ocupación e índices edilicios que en los barrios. La Dirección de Planeamiento propone permitir la ocupación de los retiros laterales sobre los corredores, como una ventaja comparativa para incentivar ciertos usos.

Es necesario ordenar los usos por categorías y en las diferentes escalas, con indicadores diferenciados según se encuentren en un corredor regional, urbano o sectorial. Además los están compatibilizando con el registro de Industria y Comercio.

En el sector Este se definieron los corredores Av. San Martín, como regional y su extensión por Bach hasta la variante Costa Azul. Illia, actualmente está normado como corredor. En cuanto a los corredores transversales, se pueden mencionar Yrigoyen, Artigas y Roca. En general, los presentes en el foro acordaron con esa definición de corredores.

Otra de las propuestas es trabajar con el corredor del Río San Antonio, que sería una zona especial, con usos diferentes a los demás corredores, por su fin turístico.

Proponen ir cerrando el tema de los usos en cada uno de los corredores, para ello observan la presentación con la clasificación por categorías y escala (pequeña, mediana y grande). La arquitecta Martínez explica que el trabajo fue elaborado a partir de la bibliografía sobre el tema y tomando algunas clasificaciones preexistentes en otros Códigos de Edificación.

Eduardo Vega expresa que hay ciertos tipos de comercios como las pinturerías o madereras, que por los productos inflamables que almacenan, no pueden estar junto a las viviendas. Es una cuestión de seguridad y debieran estar normados de manera diferencial, prohibiendo la convivencia con viviendas colectivas. Martínez explica que cada tipo de uso tiene sus condicionantes, como la necesidad de estacionamiento, la zona de carga y descarga, etc.

Cristina Frenquelli señala que los corralones de materiales de construcción son un caso a tener en cuenta; podrían tener la venta y exposición dentro de la ciudad, pero no los depósitos, ya que generan molestias y afectan el tránsito por la circulación, carga y descarga de camiones.

El presidente propone estudiar primero las definiciones y clasificación de los usos, y luego, una vez que acuerden, los aplican a los corredores.

Pasan al siguiente tema del orden del día, revisión de la ordenanza que regula el “Paseo de la Costa”, la cual fue remitida al CPUA por la Comisión de Obras Públicas del Concejo de Representantes. El presidente comenta que el dictamen del CPUA fue en el año 2011 y por lo tanto deberían revisarlo.

Martínez explica que luego de un largo debate y elaboración, el CPUA elevó un dictamen por mayoría y minoría, y luego un proyecto de ordenanza a partir de una propuesta consensuada. La misma comprendía varias zonas, una de ellas, el borde costero donde no se podía construir. Ahora trabajarán en base al texto de la ordenanza aprobado en primera lectura.

El presidente se refiere a algunos puntos que le generan dudas, por ejemplo, el caso de las cotas. Consulta por qué se hablaba de cotas 31 a 36, que comprendía las zonas 4 y 5. La costanera está aproximadamente en cota 37 y la ley de la Corporación San Roque habla de cota 33, entonces no comprende porqué se tomó la cota 31.

Verdinelli explica que en esa época había una sequía muy grande, y se estableció esa zona justamente para decir que allí no se podía hacer nada. Ya que en ese entonces había muchas presiones para intervenir en las costas. Por otro lado, agrega que el objetivo de volver sobre el dictamen es revisar los usos y funciones, y no, discutir por qué en ese momento se planteó tal o cual cosa.

Amalia Gómez explica por qué el dictamen volvió al CPUA. A principios de año, en una reunión del CPUA se planteó que aún no había salido esa ordenanza, entonces la Comisión de Obras Públicas lo presentó como punto. Sabían que había algunas fallas y cuestiones para revisar, especialmente respecto al FOS. En aquel momento el uso de esos espacios era diferente. Fueron a la audiencia pública para que la gente pueda expresarse. Luego volvió al CPUA para su revisión, porque es una posibilidad que les plantea la ordenanza 4951. Es la primera vez que vuelve un dictamen y es una oportunidad de adecuarlo a la nueva realidad.

Laura Colladon manifiesta que le parece muy bien que el Concejo de Representantes lo haya tratado y que gracias a eso ahora se haga la revisión de la ordenanza. No acuerda con permitir tantos metros de ocupación en las costas. En ese momento se hizo el Foro y la gente estaba totalmente en contra del Puerto San Roque.

Rigazio indica que hay una apropiación de la gente de ese espacio, no se puede permitir cualquier cosa en la zona. En su momento se plantearon índices muy bajos de ocupación y se dio cierto permiso en la zona de la Bahía del Gitano por la necesidad de contar con un puerto. Pero nunca quisieron avanzar sobre el lago.

García Setti manifiesta que no estaba en el CPUA en esa época, pero considera que el foro fue en 2010 y el dictamen de 2011, y la propuesta está totalmente desactualizada, en aquella época no estaba terminada la costanera y la gente no la usaba como ahora, por eso cree que es necesario revisarlo desde cero. Ver lo que hoy hace falta y lo que la gente quiere realmente.

Amalia Gómez expresa que hubo dos dictámenes y una propuesta consensuada, y mucho material de antecedente. No podían en ese momento desprenderse de la ley que crea el Puerto San Roque, donde la Provincia le cede a la empresa CET, una hectárea para hacer un hotel cinco estrellas. Ahora deben retrotraerse a lo que se discutía en aquella época, discutieron todas las alternativas. Hasta se habló de la posibilidad de hacer un circuito automovilístico, que pensarlo hoy sería totalmente inviable.

Laura Colladon pregunta en qué estado se encuentra la Ley de Puerto San Roque. Le responden que está vigente. Rigazio responde que jurídicamente el municipio puede determinar qué se hace o no allí, independientemente de esa Ley.

Raquel Merlino plantea que una de las cosas que también los llevó a revisar la ordenanza es la propuesta de calle vehicular y peatonal, ya que a la luz del uso que se le está dando a la costanera, es necesario revisarlo.

Mirtha Alessio considera que el dictamen se basa en una ordenanza que no es real, que no tiene sentido porque le impone condiciones a una ley. Por ordenanza, el municipio se adhiere a una ley provincial N° 4393 bajo ciertas condiciones. No pueden afectar la autonomía municipal, cree que esa ordenanza no tiene sentido.

Los presentes debaten sobre el tema y finalmente resuelven que se enviará toda la documentación sobre el Paseo de la Costa (antecedentes, dictamen y ordenanza) a las instituciones e integrantes, para su estudio y revisión.

Prosiguen con el tratamiento del siguiente tema del orden del día, el expediente ingresado por la Dirección de Obras Privadas, referido a la instalación de un patio cervecero sobre un lote ubicado en Illia esquina Medrano, en una estructura formada por un contenedor, decks y pérgolas. Raúl Menegozzo expresa su preocupación, si con esa habilitación se podría generar un antecedente en el corredor Illia, y surjan otros emprendimientos de este tipo. Señala que solicitan la habilitación con un contrato por tres años.

Eduardo Vega cree que la Dirección de Obras Privadas no puede habilitar un contenedor, por no tratarse de una superficie construida y no estar previsto en la 4021. El contenedor es algo móvil, ni siquiera es una construcción prefabricada, no tiene planos, no se respeta la altura mínima, no cuenta con las medidas de seguridad, no es una estructura sismo resistente, no respeta la ley 6137.

José Luis Rigazio expresa que jurídicamente es un inmueble y debe tratarse como tal. En estos casos, la Dirección de Obras Privadas y la de Industria y Comercio deben trabajar juntas y llegar a una conciliación para evitar estos problemas.

Alberto Verdinelli expresa que estructuralmente, los contenedores son aptos para vivienda. Puede tratarse como una prefabricada. Esta tipología no figura en la Ord. 4021 y todo lo que no se prohíbe, está permitido. Cree que podría autorizarse si cumple con los retiros correspondientes y demás requisitos de habilitación para ese tipo de comercios.

Rigazio reitera que se trata de un inmueble una vez que es instalado.

Vega dice que las estructuras prefabricadas no tiene aptitud técnica constructiva y no hay profesional que las avale. Además se generaría un antecedente negativo, y otros van a querer habilitar locales temporarios de esta forma. Es necesaria una normativa que regule a futuro este tipo de usos y habilitaciones.

Raquel Merlino cree que no pueden decir que no, porque no tiene una ley que lo prohíba, pero sí se necesita a futuro una normativa para encuadrar estos casos.

Verdinelli manifiesta que las estructuras prefabricadas diseñadas por el CEBE tienen certificado de aptitud técnica. Discuten Vega y Verdinelli.

García Setti dice que en la Provincia la superficie debe ser permanente para ser computadas como cubiertas. La ordenanza N° 4021 no lo tiene normado. Los presentes debaten al respecto. Se refieren al caso del bar que funcionaba en un vagón de tren, el cual tenía una ordenanza especial.

Mónica Martínez considera que en las ciudades turísticas son necesarios los usos temporarios, por ejemplo, los módulos de baños para los balnearios o para eventos.

Raúl Menegozzo manifiesta su preocupación, ya que habilitar este contenedor puede generar un antecedente y surjan contenedores en otros lotes baldíos de la costanera.

José Luis Rigazio cree que es necesario poner en valor esa zona y exigir establecimientos de calidad.

Mónica Martínez expresa que los lotes baldíos hay que normarlos para promover que se ocupen y de lo contrario, se les exija parquización. En el caso de los contenedores, muchas veces los diseños y propuestas son de calidad, y atienden a una demanda.

Los presentes debaten al respecto.

Pasan a tratar el próximo tema del orden del día, ingresa un memorando de la Dirección de Obras Privadas solicitando que se regule la ubicación de los depósitos y distribución de gas envasado.

Rigazio acota que existe una ordenanza de los años ´90, donde se reglamentan los usos, manipulación y transporte de elementos peligrosos, pero cree que no se terminó de reglamentar. Vega considera que se deben ubicar en la zona industrial. Mónica Martínez expresa que en Villa Carlos Paz no se permiten los usos peligrosos.

Los presentes debaten sobre el tema.

El artículo 4.5 de la ordenanza N° 4021 reglamenta las características de los edificios para usos peligrosos. Martínez lee la ordenanza. La Unidad Técnica analizará el tema en la semana para emitir una recomendación.

El presidente informa que envió al Concejo de Representantes el proyecto de presupuesto del CPUA para el año 2015, dado que según ordenanza tenían hasta el 30 de septiembre para presentarlo.

Finalmente ingresa una nota del Colegio Dante Alighieri solicitando una charla con los alumnos de 4° y 5° año, sobre ordenamiento urbano y desarrollo sustentable.

Siendo las 21:45 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior. Se refieren a las conclusiones sobre el Foro Urbano Ambiental del distrito Sur.

Martínez expresa que en general los vecinos estuvieron de acuerdo con la propuesta, y no hubo grandes objeciones. También acordaron con la definición de corredores, y la intención de ordenar los usos en los mismos, respetando que el uso dominante en el barrio es el residencial.

Prosigue diciendo que los principales cuestionamientos vinieron por parte de funcionarios del gobierno que no terminaban de comprender algunas cosas. Y de los vecinos de Villa del Río quienes solicitaron que se permitan varias viviendas por lote, para atender la necesidad de las familias.

García Setti opina que cada vez son más interesantes los foros. En este caso, con la presencia de funcionarios y concejales, se respondió a temas que le interesan a la gente. Es bueno tener el acompañamiento.

Gómez aclara que el planteo de la gente de Villa del Río es por una necesidad familiar de hacer varias casas en un mismo lote, no es especulación inmobiliaria. Plantea que podrían hacer una ordenanza especial para atender estas situaciones socioeconómicas particulares.

Vega expresa que si bien en el foro hubo consenso para no densificar, la gente de le comentó la problemática del alto costo de los terrenos y la necesidad habitacional.

Pasan a tratar el tema de los corredores, la arquitecta Martínez presenta los avances realizados. Dice que si hay acuerdo en cuáles son los corredores principales, pueden avanzar en el tema de los usos. En la zona Sur, tienen la Av. Cárcano como corredor regional; y Perón, Los Gigantes, Brasil, Juncal, Madrid y Estrada como corredores sectoriales. La idea es ordenar usos diferenciados para esos corredores, manteniendo los mismos criterios de ocupación e índices edilicios que en los barrios.

Es necesario ordenar los usos por categorías y en las diferentes escalas, con indicadores diferenciados según se encuentren en un corredor regional, urbano o sectorial. Además los están compatibilizando con el registro de Industria y Comercio.

En el sector Este se definieron los corredores Av. San Martín, como regional y su extensión por Bach hasta la variante Costa Azul. Illia, actualmente está normado como corredor. En cuanto a los corredores transversales, se pueden mencionar Yrigoyen, Artigas y Roca. Otra de las propuestas es trabajar con el corredor del Río

San Antonio, que sería una zona especial, con usos diferentes a los demás corredores, por su fin turístico.

Proponen ir cerrando el tema de los usos en cada uno de los corredores, para ello observan la presentación con la clasificación por categorías y escala (pequeña, mediana y grande). El presidente propone estudiar primero las definiciones y clasificación de los usos, y luego, una vez que acuerden, los aplican a los corredores.

Pasan al siguiente tema del orden del día, revisión de la ordenanza que regula el "Paseo de la Costa", la cual fue remitida al CPUTA por la Comisión de Obras Públicas del CR. El presidente comenta que el dictamen del CPUTA fue en el año 2011 y por lo tanto deberían revisarlo. Martínez explica que luego de un largo debate y elaboración, el CPUTA elevó un dictamen por mayoría y minoría, y luego un proyecto de ordenanza a partir de una propuesta consensuada.

El presidente se refiere a algunos puntos que le generan dudas, por ejemplo, el caso de las cotas. Consulta por qué se hablaba de cotas 31 a 36, si la costanera está aproximadamente en cota 37 y la ley de la Corporación San Roque habla de cota 33.

Verdinelli explica que en esa época había una sequía muy grande, y se estableció esa zona justamente para decir que allí no se podía hacer nada. El objetivo de volver sobre el dictamen es revisar los usos y funciones, y no, discutir por qué en ese momento se planteó tal o cual cosa.

A Colladon le parece muy bien que se haga la revisión de la ordenanza. No acuerda con permitir tantos metros de ocupación en las costas. Cuando se hizo el Foro, la gente estaba totalmente en contra del Puerto San Roque.

Rigazio indica que hay una apropiación de ese espacio. En su momento se plantearon índices muy bajos de ocupación y se dio cierto permiso en la zona de la Bahía del Gitano por la necesidad de contar con un puerto. Pero nunca quisieron avanzar sobre el lago.

García Setti manifiesta que la propuesta está totalmente desactualizada, en aquella época no estaba terminada la costanera y la gente no la usaba como ahora, por eso cree que es necesario revisarlo desde cero.

Gómez expresa que se debatió mucho, hubo dos dictámenes y una propuesta consensuada, y mucho material de antecedente. No podían en ese momento desprenderse de la ley que crea el Puerto San Roque, donde la Provincia le cede a la empresa CET, una hectárea para hacer un hotel cinco estrellas.

Colladon pregunta en qué estado se encuentra la Ley de Puerto San Roque. Le responden que está vigente. Rigazio responde que jurídicamente el municipio puede determinar qué se hace o no allí, independientemente de esa Ley.

Alessio considera que el dictamen se basa en una ordenanza que no es real, que no tiene sentido porque le impone condiciones a una ley. Por ordenanza, el municipio se adhiere a una ley provincial N° 4393 bajo ciertas condiciones. No pueden afectar la autonomía municipal, cree que esa ordenanza no tiene sentido.

Los presentes debaten sobre el tema y finalmente resuelven que se enviará toda la documentación sobre el Paseo de la Costa (antecedentes, dictamen y ordenanza) a las instituciones e integrantes, para su estudio y revisión.

Prosiguen con el tratamiento del siguiente tema: un expediente ingresado por la Dirección de Obras Privadas, referido a la instalación de un patio cervecero sobre un lote ubicado en Illia esquina Medrano, en una estructura formada por un contenedor, decks y pérgolas. Menegozzo expresa su preocupación respecto a que esa habilitación genere un antecedente en el Corredor Illia y surjan otros emprendimientos de este tipo. Señala que solicitan la habilitación con un contrato por tres años.

Vega cree que no pueden habilitar un contenedor, por no tratarse de una superficie construida y no estar en la 4021. El contenedor es algo móvil, ni siquiera es una

construcción prefabricada, no tiene planos, no se respeta la altura mínima, no cuenta con las medidas de seguridad, ni es una estructura sismo resistente,

Rigazio expresa que jurídicamente es un inmueble y debe tratarse como tal. En estos casos, la Dirección de Obras Privadas y la de Industria y Comercio deben trabajar juntas y llegar a una conciliación para evitar estos problemas.

Verdinelli expresa que estructuralmente, los contenedores son aptos para vivienda. Puede tratarse como una prefabricada. Esta tipología no figura en la Ord. 4021 y todo lo que no se prohíbe, está permitido. Cree que podría autorizarse si cumple con los retiros correspondientes y demás requisitos de habilitación para comercios.

Merlino cree que no pueden decir que no, porque no tiene una ley que lo prohíba, pero sí se necesita a futuro una normativa para encuadrar estos casos.

García Setti dice que en la Provincia la superficie debe ser permanente para ser computadas como cubiertas. La ordenanza N° 4021 no lo tiene normado. Los presentes debaten al respecto. Rigazio cree que es necesario poner en valor esa zona y exigir establecimientos de calidad. Martínez expresa en una ciudad turística, los usos temporarios son necesarios, los contenedores pueden tener diseños y propuestas de calidad, y atienden a una demanda.

Pasan a tratar el próximo tema del orden del día, ingresa un memorando de la Dirección de Obras Privadas solicitando que se regule la ubicación de los depósitos y distribución de gas envasado. Debaten. La UT analizará el tema en la semana para emitir una recomendación.

El presidente informa que envió al Concejo de Representantes el proyecto de presupuesto del CPUA para el año 2015.

Finalmente ingresa una nota del Colegio Dante Alighieri solicitando una charla con los alumnos de 4° y 5° año, sobre ordenamiento urbano y desarrollo sustentable.